Secretaría de Gobierno

RECURSO DE ALZADA 4/2026

Carlos Victor Rubio Faure, Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, visto el Expediente Recurso de Alzada nº 4/2026, paso a dictar la siguiente Resolución.

ACUERDO RESOLUTORIO RECURSO DE ALZADA

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- El 29/09/26 tiene entrada en esta Secretaría de Gobierno procedente de la Secretaría de Coordinación Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, el recurso de alzada interpuesto por D. Gil Marer contra el Acuerdo de la Secretaria Coordinadora Provincial de fecha 20 de Septiembre en el EG 17/20. Al expediente se acompañaba informe preceptivo y cuyo contenido es el siguiente:

Con fecha 24 de septiembre de 2026, D. GIL MARER interpuso recurso de alzada contra el Acuerdo EG 17/20-26 dictado por esta Secretaría de Coordinación Provincial de Las Palmas por el que se rechazaban determinadas pretensiones formuladas por el interesado al exceder manifiestamente del ámbito competencial de esta Secretaría.
El recurrente acepta expresamente la falta de competencia de esta Secretaría para revisar actuaciones judiciales, sustituir al órgano judicial o al Letrado de la Administración de Justicia custodio, emitir certificaciones relativas a procedimientos concretos o intervenir en el ejercicio de la fe pública judicial. No obstante, sostiene que la resolución habría extendido indebidamente dicha falta de competencia a determinadas actuaciones que califica como funciones propias de coordinación, identificación de servicios, preservación de registros operativos, seguimiento de incidencias, identificación de custodios y puesta en conocimiento de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

CONSIDERACIONES

Primera. Sobre el alcance real de las pretensiones formuladas

Aunque el recurrente intenta diferenciar conceptualmente entre actuaciones de certificación o investigación y actuaciones de coordinación, la naturaleza jurídica de una actuación no viene determinada por la denominación que le atribuya el solicitante, sino por su contenido material y por las actuaciones administrativas necesarias para su ejecución.
Del examen conjunto del escrito de 20 de septiembre de 2026 y del recurso de alzada resulta que el interesado solicita, entre otras cuestiones:
La identificación de las unidades que recibieron, tramitaron o transmitieron determinados documentos.
La reconstrucción de los traspasos realizados entre distintos servicios.
La verificación de incidencias producidas durante la tramitación.
La identificación de custodios de información.
La preservación de registros vinculados a actuaciones concretas.
La elaboración de relaciones documentales y trazabilidades individualizadas respecto de procedimientos determinados.

Todas estas actuaciones exigen necesariamente acceder a información vinculada a procedimientos concretos, verificar actuaciones realizadas por órganos determinados, contrastar registros existentes y reconstruir secuencias de tramitación individualizadas.
No se trata, por tanto, de una mera actividad de coordinación interna del servicio, sino de una auténtica actividad de comprobación, indagación e investigación respecto de actuaciones procesales y administrativas concretas.

Segunda. Diferencia entre coordinación e investigación

La alegación principal del recurrente parece descansar en una confusión entre dos conceptos jurídicamente distintos: la función de coordinación y la actividad investigadora o verificadora.
La coordinación atribuida a la Secretaria Coordinadora Provincial por el artículo 467 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el artículo 18 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia tiene naturaleza organizativa y gubernativa. Comprende funciones dirigidas al adecuado funcionamiento de los servicios, a la ejecución de instrucciones de servicio, a la comunicación de incidencias relevantes a la Secretaría de Gobierno y a la coordinación general de los servicios comunes procesales.
Sin embargo, dichas competencias no habilitan a esta Secretaría para:

- *Investigar actuaciones concretas desarrolladas en procedimientos judiciales.*
- *Reconstruir itinerarios documentales individualizados.*
- *Verificar la existencia o inexistencia de determinadas actuaciones procesales.*
- *Identificar responsables concretos de actos de tramitación.*
- *Comprobar incidencias producidas en expedientes determinados.*
- *Obtener información custodiada por órganos judiciales o servicios respecto de asuntos concretos a instancia de particulares.*

La coordinación constituye una potestad interna de organización del servicio; la investigación supone una actividad instructora o verificadora sobre hechos concretos.
Precisamente porque son funciones distintas, las competencias de coordinación no pueden convertirse en un título habilitante para desarrollar investigaciones individualizadas sobre expedientes determinados ni para sustituir las competencias propias de los órganos custodios de la información.
Aceptar la tesis del recurrente supondría transformar una competencia organizativa y gubernativa en una facultad de fiscalización singular de procedimientos concretos, resultado para el que no existe cobertura legal alguna.

Tercera. La identificación de servicios, custodios o incidencias no puede desvincularse del procedimiento concreto

El recurrente sostiene que únicamente solicita la identificación de servicios intervinientes, custodios o incidencias organizativas.
Sin embargo, tales extremos únicamente podrían determinarse mediante el examen concreto de actuaciones vinculadas a procedimientos individualizados y mediante la comprobación de registros cuya custodia corresponde a otros órganos.
La identificación de qué unidad recibió un determinado documento, cuándo fue incorporado, quién intervino en su tramitación, qué incidencias pudieron producirse o qué registros existen sobre tales actuaciones exige necesariamente una actividad de investigación o comprobación material que excede de las competencias de esta Secretaría.
Por ello, la resolución recurrida no negó la existencia de funciones de coordinación atribuidas legalmente a esta Secretaría, sino que concluyó correctamente que las concretas actuaciones solicitadas por el interesado no podían encuadrarse en dichas funciones, al requerir actividades de investigación, reconstrucción y verificación respecto de expedientes determinados.

Cuarta. Sobre el escrito de 15 de agosto de 2026 y la imposibilidad de actuaciones paralelas

Debe resaltarse además que una parte sustancial de las cuestiones invocadas por el recurrente ya habían sido planteadas mediante escrito de 15 de agosto de 2026, presentado simultáneamente tanto ante la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias como ante la Secretaría de Coordinación Provincial El propio interesado reconoce expresamente dicha presentación simultánea.
Dicho escrito dio lugar al Expediente Gubernativo 38/2026, tramitado por la Secretaría de Gobierno, que culminó mediante acuerdo de archivo tras analizar expresamente las pretensiones formuladas por el interesado.
Frente a dicho acuerdo, el recurrente interpuso el correspondiente recurso de alzada, encontrándose por tanto la controversia residenciada ante el órgano competente para su revisión.
En consecuencia, una vez constatado que las cuestiones sustancialmente coincidentes ya habían sido sometidas al conocimiento y decisión de la Secretaría de Gobierno, esta Secretaría Coordinadora Provincial carecía de fundamento para abrir una vía paralela de actuación o emitir pronunciamientos concurrentes sobre materias ya sometidas al órgano jerárquicamente superior.

En conclusión se ratifica el contenido del acuerdo recurrido y en la consideración cuarta la respuesta a lo indicado sobre su escrito de 15 de agosto de 2026.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En primer lugar se ha de delimitar el objeto del recurso. En este sentido se trata de un recurso parcial y delimitado. No cuestiona la exclusión de competencias relativas a certificaciones judiciales, acceso a expedientes concretos, fe pública judicial, reconstrucción procesal de documentación ni verificación de actuaciones procesales específicas, materias que corresponden, en su caso, a los órganos judiciales, oficinas judiciales, servicios comunes o Letrados de la Administración de Justicia custodios de los procedimientos afectados. La controversia se circunscribe, por tanto, a determinar si las funciones de coordinación atribuidas al Secretario Coordinador Provincial pueden comprender la identificación de unidades intervinientes, la reconstrucción de traspasos entre servicios, la verificación de incidencias de tramitación, la identificación de custodios, la preservación de registros operativos y la elaboración de trazabilidades individualizadas respecto de procedimientos determinados.

SEGUNDO.- El artículo 467 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 18 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, atribuyen al Secretario Coordinador Provincial una serie de competencias de naturaleza organizativa y gubernativa, entre otras dictar instrucciones de servicio para el adecuado funcionamiento de los servicios, controlar la ejecución de las circulares e instrucciones del Secretario de Gobierno, dar cuenta de hechos relevantes para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y coordinar los servicios comunes procesales de su territorio. Estas competencias se ejercen sobre el servicio entendido como conjunto organizado de personas, puestos, funciones y medios, y no como facultad de investigación singular sobre actuaciones concretas realizadas en procedimientos judiciales determinados. Cuando la norma se refiere a la instrucción, inspección o control de servicios, no alude a la instrucción, comprobación o reconstrucción de actuaciones individuales contenidas en expedientes concretos, sino al control organizativo del funcionamiento del servicio: su correcta organización, la ejecución de instrucciones generales, la detección de disfunciones estructurales, la coordinación entre unidades y la comunicación al Secretario de Gobierno de las incidencias relevantes para el funcionamiento general de la Administración de Justicia. La coordinación constituye una potestad interna de organización y dirección del servicio, la investigación, comprobación o reconstrucción de itinerarios documentales individualizados constituye, por el contrario, una actividad de indagación sobre hechos y actuaciones concretas. La identificación de qué unidad recibió un documento, cuándo fue incorporado, quién intervino en su tramitación, qué incidencias se produjeron, qué registros existen y cómo deben reconstruirse las secuencias de tramitación exige necesariamente acceder a información vinculada a procedimientos concretos, contrastar registros cuya custodia corresponde a otros órganos y verificar actuaciones realizadas por órganos determinados. No se trata, por tanto, de una actividad de coordinación interna del servicio, sino de una auténtica actividad de comprobación, indagación e investigación respecto de actuaciones procesales y administrativas individualizadas, para la que el recurrente no ha identificado precepto legal que habilite a la Secretaría de Coordinación Provincial. Aceptar la tesis del recurrente supondría convertir una competencia organizativa y gubernativa en una facultad de fiscalización singular de procedimientos concretos y de reconstrucción documental a instancia de particulares, resultado para el que no existe cobertura normativa. La resolución recurrida no negó la existencia de funciones de coordinación atribuidas

legalmente a la Secretaría de Coordinación Provincial, sino que concluyó correctamente que las concretas actuaciones solicitadas no podían encuadrarse en dichas funciones, al requerir actividades de investigación, reconstrucción y verificación respecto de expedientes determinados.

TERCERO.- En relación a la congruencia de la resolución recurrida, artículo 88 de la Ley 39/2015, el Acuerdo recurrido respondió de manera suficiente al objeto de las pretensiones, al identificar que las actuaciones solicitadas exigían acceder a información vinculada a procedimientos concretos, verificar actuaciones de órganos determinados, contrastar registros y reconstruir secuencias de tramitación individualizadas. La resolución no incurrió en falta de congruencia ni en respuesta indiferenciada, pues la naturaleza material de las peticiones, con independencia de la denominación empleada por el solicitante, era unitaria: obtener comprobaciones, identificaciones, preservaciones y reconstrucciones relativas a procedimientos y registros concretos.

CUARTO.- Las cuestiones sustancialmente coincidentes con las ahora planteadas, ya fueron objeto de examen por esta Secretaría de Gobierno en el Expediente Gubernativo 38/2026, cuyo acuerdo de archivo razonó expresamente que buena parte de las pretensiones excedían del ámbito competencial gubernativo y que las solicitudes relativas a documentación, certificaciones, trazabilidad o actuaciones sobre procedimientos concretos debían canalizarse ante los órganos competentes y por los cauces legalmente previstos. Frente a dicho acuerdo, el interesado interpuso recurso de alzada, encontrándose la controversia residenciada ante el órgano competente para su revisión. En consecuencia, no procede abrir una vía paralela de actuación ni emitir pronunciamientos concurrentes sobre materias ya sometidas al conocimiento y decisión de esta Secretaría de Gobierno. El traslado ordenado por el Acuerdo recurrido a esta Secretaría de Gobierno, se efectuó a los solos efectos de conocimiento y para valorar la eventual incorporación documental al Expediente Gubernativo 38/2026 o al recurso de alzada indicado por el interesado. Dicho traslado no supone reapertura del expediente gubernativo, admisión de las pretensiones formuladas, apreciación de indicios de irregularidad ni reconocimiento de una función autónoma de investigación a favor de la Secretaría de Coordinación Provincial. Constituye, simplemente, el cauce ordinario de comunicación institucional entre órganos, compatible con la delimitación competencial realizada en el Acuerdo recurrido.

QUINTO.- La cuestión relativa a la notificación por correo electrónico no determina, por sí sola, la estimación del recurso. El recurrente reconoce la recepción de la comunicación de 22 de septiembre de 2026 y interpone el recurso dentro del plazo legal, por lo que no se aprecia indefensión ni perjuicio que exija un pronunciamiento adicional sobre la validez formal de la notificación.

Por todo ello.

ACUERDO

Desestimar el recurso de alzada formulado por D. Gil Marer contra el Acuerdo de la Secretaria Coordinadora Provincial de fecha 20 de Septiembre en el EG 17/20.

Notifíquese la presente Resolución al recurrente, haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa y no es firme, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del siguiente a su notificación.

Asimismo, póngase en conocimiento de la Iltma. Sra. Secretaria Coordinadora Provincial de las Palmas

Así lo acuerdo, mando y firmo.

En Las Palmas de Gran Canaria a la fecha de la firma.